

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 작업복 구매계약의 부적정한 계약조건 개선

소 관 부 서 ■처 ★부

조 치 부 서 ■처 ★부

내 용

1. 업무개요

■처 ★부(이하 “★부”)는 「피복지급기준」에 따라 사업소에 근무하는 전 직원에게 하절기 및 동절기 작업복(이하 “작업복”)을 매년 지급하고 있다. 작업복은 신규 구매계약을 체결하거나 기존 계약의 변경을 통해 납품받고 있는 바, 작업복을 납품하는 업체(이하 “계약상대자”)는 지명경쟁입찰을 통해 선정된 중증장애인 생산시설로 '22~'25년의 계약현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 작업복 구매계약 현황('22~'25)

하작업복 구매계약				
계약 구분	계약(연장) 기간	수량 (개)	금액 (원, 부가세 제외)	계약상대자
신규 체결	'22. 3. 24. ~ '23. 3. 24.	2,000	90,784,000	◎◎ (지명경쟁입찰 7개社 참여)
변경 계약 (기간 연장)	'23. 3. 24. ~ '24. 3. 24.	2,700	122,079,400	
신규 체결	'24. 4. 4. ~ '25. 4. 4.	1,400	57,029,700	◇◇ (지명경쟁입찰 11개社 참여)
변경 계약 (기간 연장)	'25. 4. 4. ~ '26. 3. 3.	2,260	91,240,530	

동작업복 구매계약				
계약 구분	계약(연장) 기간	수량 (개)	금액 (원, 부가세 제외)	계약상대자
신규 체결	'21. 9.13.~ '22. 9.12.	4,730	396,203,620	△△ (지명경쟁입찰 2개社 참여)
변경 계약 (기간 연장)	'22. 9.13.~ '23. 9.12.	3,063	266,030,345	
신규 체결	'23.10. 6.~ '24.10. 5.	3,530	316,095,100	▲▲ (지명경쟁입찰 9개社 참여)
변경 계약 (기간 연장)	'24.10. 6.~ '25.10. 5.	2,300	206,239,500	
변경 계약 (수량 증가)	'24.10. 6.~ '25.10. 5.	180	10,136,640	
변경 계약 (수량 증가)	'24.10. 6.~ '25.10. 5.	800	62,896,480	

주: 모든 변경 계약 체결 시 절기별 상·하의, 동절기 점퍼 및 방한복의 개별단가를 기존계약과 동일하게 적용
 자료: ★부 '하절기 및 동절기 작업복 구매계약' 관련 문서 재구성

'22~'25년에 ★부가 체결한 [표 1]의 모든 작업복 구매계약은 신규 계약기간을 1년으로 하되 발주자인 공사의 요청과 쌍방의 합의에 따라 최대 1년간 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간이 연장되거나 공사가 추가 구매를 요청할 경우 계약상대자는 동일한 단가로 물품을 제공한다는 계약조건이 포함되었다. 상기 계약은 공사가 입찰 시 공고한 작업복 계약수량을 요청한 도식과 자재 규격에 따라 제조하여 납품하는 총액 계약이며, ★부는 최초 계약금액을 최초 계약수량으로 나눈 가격을 계약기간 연장과 추가물량 납품 시의 고정단가 개념으로 활용하고 있다.

위의 계약조건에 따라 각 작업복 구매계약은 모두 계약기간이 1년씩 연장되었으며, 계약기간 연장 및 납품수량 증가 시에도 최초 계약과 동일한 단가로 변경계약을 체결하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

국가계약법 시행령 제69조 제1항의 각 호에는 장기계속계약을 체결할 수 있는 경우를 명시하고 있다. 또한 조달청의 유권해석은 장기계속계약을 체결할 수

1) 운송 · 보관 · 시험 · 조사 · 연구 · 측량 · 시설관리 등의 용역계약 또는 임차계약, 전기 · 가스 · 수도 등의 공급계약, 장비 · 정보시스템 및 소프트웨어의 유지보수 계약

있는 경우 외에 국가기관이 체결하는 계약은 단년도 계약을 원칙으로 하며, 지속적인 업무수행이 필요한 계약인 경우에도 제3자에게 공정한 기회를 줄 수 있도록 계약종료 시점에 계약방법을 다시 검토하는 것이 국가계약법령상 경쟁의 원칙에 부합한다고 해석하고 있다.²⁾

또한 계약기간의 연장은 차기계약이 이루어지지 않으면 업무수행에 차질이 우려되는 경우에 한정적으로 단기간 연장하는 것이 일반적이며, 특약으로 계약기간을 1년씩 연장하는 조건은 해당 계약상대자에 대한 특혜로 인정될 수 있어 타당하지 않다고 해석하고 있다.³⁾

한편, 국가계약법 제5조 제3항과 제4항에 따르면 계약을 체결할 때 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정해서는 아니되며, 이러한 특약은 무효로 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부적정한 계약기간 연장 조건

★부가 체결한 작업복 구매계약은 국가계약법 시행령 제69조 제1항에 명시된 장기계속계약을 체결할 수 있는 경우에 해당하지 않음에도 불구하고, 공사의 요청과 쌍방의 합의에 의하여 최대 1년간 계약을 연장할 수 있다는 조건에 근거하여 계약을 연장해왔다. 이러한 계약조건은 국가계약법령상 경쟁의 원칙에 부합하지 않고 기존 계약상대자에 대한 특혜로 인정될 우려가 있다.

또한, ★부는 작업복 구매계약 추진 문서에서 더 많은 중증장애인생산시설에 기회를 제공하고자 지명경쟁입찰을 시행한다고 명시하고 있다. 그러나 기존 업체

2) 조달청 유권해석 공개번호 2205180036

3) 조달청 유권해석 공개번호 2006290035, 2302280006

와의 1년 계약연장 조건은 중증장애인생산시설에 더 많은 기회를 제공하고자 하는 목적에 부합한다고 할 수 없다.

나. 부적정한 특약 조건

★부가 체결한 작업복 구매계약 특수조건에 따르면, 계약수량 납품 완료 후 공사가 추가 구매를 요청 시 계약상대자는 동일한 단가로 물품을 공급하도록 되어있다. 또한 쌍방의 합의에 따라 계약기간을 1년 연장하는 경우에도 동일한 단가의 납품 조건이 적용된다.

하지만 동 계약은 발주부서인 ★부가 작업복의 도식화와 원자재 및 부자재 규격을 요청하고 계약상대자가 이를 제조하여 납품하는 방식이며, 최초 계약금액과 계약수량이 정해진 총액계약에 해당한다. 추가 수량의 요청 규모와 시점에 따라 원자재 및 부자재의 경제성은 최초계약 체결 시와 달라질 수 있으며, 이는 부득이한 물품의 수급상황을 고려하여 단기간 계약을 연장하는 경우에도 동일하다. 따라서 추가 수량이 정해지지 않은 상태에서 단가를 미리 결정하는 계약조건은 계약상대자의 계약상 이익을 제한하는 상황으로 이어질 가능성이 있다.

실제로 필요수량 증가에 따른 ‘2023 동작업복 제작구매 3차 변경계약 추진’ 시, 계약상대자는 최초 계약과 동일한 단가를 적용하기 위해서는 최소 생산수량 이상의 제작이 필요하다는 의견을 피력하였고, ★부는 이를 반영하여 추가 필요물량보다 소폭 증량한 물량(734 → 800벌)으로 변경 계약을 체결하였다.

이와 같은 납품 방식과 실제 계약변경 사례를 고려했을 때 계약기간 연장 또는 추가 수량 납품 시 단가를 고정하는 계약조건은 국가계약법 제5조의 부당한 특약에 해당한다고 해석될 우려가 있으며, 실제 필요 수량을 초과하여 변경계약을 체결할 가능성도 있다.

관계부서 의견 ★부는 감사결과(안)을 받아들이면서 개선방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■처장은 작업복 구매계약 추진 시 국가계약법령의 취지에 부합하도록 계약조건을 개선하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

■처 ★부